

<제6편 상소심절차.제13장 총설.제3절 상소의 효력>

I. 확정차단과 이심의 효력[민소법 제498조]

1. 확정차단의 효력

- 상소가 제기되면 원심판결의 확정이 저지된다. 민사소송법 제498조에 따라 판결은 상소기간 내에 상소의 제기가 있으면 확정되지 아니하며, 상소심 절차가 진행되는 동안 판결의 집행력이나 기판력은 발생하지 않는다. 이는 불복 당사자에게 상급심에서 다시 심리받을 기회를 보장하기 위함이다. 만약 상소가 부적법하여 각하되거나 상소가 취하되면 차단되었던 확정 효력이 소급하여 발생하게 된다.

2. 이심의 효력

- 이심의 효력이란 상소의 제기에 의하여 당해 사건이 원심법원의 수권으로부터 벗어나 상소법원의 심판권 아래로 옮겨지는 효력을 의미한다. 이심의 시기는 상소장을 원심법원에 제출한 때 발생한다. 이심의 효력이 발생하면 원심법원은 해당 사건에 대하여 더 이상 어떠한 재판도 할 수 없으며, 사건에 관한 기록을 상소법원으로 송부해야 한다. 다만, 상소장의 각하 명령이나 판결의 경정 등 부수적인 절차는 예외적으로 원심법원의 권한으로 남는다.

II 상소불가분의 원칙(이심의 범위)

1. 의의

- 상소불가분의 원칙이란 상소의 제기가 있는 경우, 당사자가 상소장에 기재한 불복의 범위와 상관없이 당해 소송에 결합된 전체 청구가 일단 상소심으로 이심되는 원칙을 말한다. 이는 소송의 단일성을 유지하고 심판의 모순을 방지하기 위한 원칙이다.

2. 이심의 범위

- 이심의 범위는 상소인이 불복한 부분에 국한되지 않고 원심판결 전체에 미친다. 예를 들어 원고가 일부 승소한 판결에 대하여 원고만이 일부 패소 부분에 대하여 항소한 경우에도, 승소한 부분까지 포함하여 사건 전체가 상소심으로 이심된다. 다만, 상소심의 심판 범위는 불복 범위에 한정되므로, 이심된 부분 중 불복하지 않은 부분은 상소심에서 판단하지 않고 형식적으로만 옮겨가 있는 상태가 된다.

3. 단순병합 또는 한 청구에서 불복하지 않은 패소 부분의 확정시기

- 청구가 단순병합된 경우나 하나의 청구 중 일부에 대해서만 불복한 경우, 상소하지 않은 부분은 상소불가분의 원칙에 따라 상소심으로 이심은 되나 심판 대상에서는 제외된다. 이 경우 불복하지 않은 부분의 확정시기에 대하여 견해의 대립이 있으나, 판례는 상소심 판결이 선고된 때에 비로소 확정된다고 본다. 즉, 이심의 효력으로 인해 판결 전체의 확정이 차단되어 있다가 상소심 재판이 끝나는 시점에 함께 확정되는 것이다.

III 상소심의 심판범위(불이익변경금지의 원칙)[민소법 제415조]

1. 의의

- 불이익변경금지의 원칙이란 항소심 또는 상고심법원은 상소인의 불복범위를 넘어서 상소인에게 불리하게, 피상소인에게 유리하게 원심판결을 변경할 수 없다는 원칙이다. 이는 처분권주의가 상소심 절차에서도 관철된 결과로 볼 수 있다.

2. 법적 근거

- 민사소송법 제415조 본문은 제1심 판결은 그 불복의 한도안에서 바꿀 수 있다고 규정하고 있다. 이는 당사자가 요구하지 않은 이익을 법원이 임의로 부여하지 말아야 한다는 소송법상 원칙을 명문화한 것이다.

3. 판단기준

- 불이익한 변경인지 여부를 판단할 때에는 판결의 주문을 기준으로 한다. 판결의 이유는 고려하지 않으며, 원심 판결의 주문과 상소심 판결의 주문을 비교하여 상소인에게 실질적으로 더 불리한 결과가 초래되었는지를 확인한다. 이때 판단은 경제적 관점이 아닌 법률적 관점에서 이루어진다.

4. 원칙의 내용

- 상소인이 항소한 경우, 항소법원은 항소인의 불복 신청 한도 내에서만 원심판결을 취소하거나 변경할 수 있다. 상대방인 피항소인이 부대항소를 제기하지 않는 한, 항소법원은 항소인에게 원심보다 더 불리한 판결을 내릴 수 없다. 예를 들어 500만 원 승소한 원고가 1,000만 원을 받기 위해 항소했는데 피고가 항소하지 않았다면, 항소법원은 원고의 청구를 500만 원 미만으로 깎을 수 없다.

5. 원칙의 예외

- 이 원칙이 적용되지 않는 예외적인 경우도 존재한다. 첫째, 피항소인이 부대항소를 제기한 경우에는 항소인의 불복 범위를 넘어 원심판결을 항소인에게 불리하게 변경할 수 있다. 둘째, 필수적 공동소송의 경우 공동소송인들 사이의 결과가 일치해야 하므로 이 원칙이 제한될 수 있다. 셋째, 직권조사가 항에 해당하는 경우 법원은 당사자의 불복 범위와 상관없이 판단할 수 있으므로 결과적으로 불이익한 변경이 발생할 수 있다.

6. 위반의 효과

- 법원이 불이익변경금지의 원칙을 위반하여 판결을 내린 경우, 이는 법령 위반의 잘못이 있는 판결이 된다. 따라서 당사자는 이를 사유로 상고를 제기할 수 있으며, 상고심에서 해당 판결은 파기 대상이 된다.

IV 결론

- 상소의 효력은 소송 절차의 연속성과 당사자의 처분권 보호라는 두 가지 측면에서 중요한 의미를 갖는다. 확정차단과 이심의 효력은 판결이 확정되기 전 상급심의 판단을 받을 수 있는 형식적 토대를 마련해주며, 상소불가분의 원칙은 소송의 분열을 막아 절차의 일관성을 유지한다. 특히, 불이익변경금지의 원칙은 당사자가 상소를 제기함에 있어 예상치 못한 불이익을 당하지 않도록 보장함으로써 상소권 행사의 심리적 위축을 방지한다. 결국 이러한 효력들은 상소심이 제1심의 연장선상에서 사법 정의를 실현하면서도, 당사자가 제기한 불복의 범위 내에서만 국가의 재판권이 행사되도록 하는 민사소송의 대원칙을 준수하는 기제라고 할 수 있다.